2026년도 제37회 공인중개사 부동산세법 누적식 모의고사 (제5회)

박문각 평택학원	031-691-1972	시험시간	30분	시험일자	26.08.08	담당 : 이혁 교수님

1. 국내 소재 부동산의 양도단계에서 부담할 수 있는 세목은 모두 몇 개인가? 필14

㉠ 농어촌특별세
㉡ 지방교육세
㉢ 지방소득세
㉣ 소방분에 대한 지역자원시설세

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

2. 지방세 징수권 시효의 중단 사유가 아닌 것은? 필23

① 납세고지
② 독촉 또는 납부최고
③ 교부청구
④ 압류
⑤ 「지방세법」에 따른 분할납부기간

3. 법정기일 전에 저당권의 설정을 등기한 사실이 등기사항증명서(부동산등기부 등본)에 따라 증명되는 재산을 매각하여 그 매각금액에서 국세 또는 지방세를 징수하는 경우 그 재산에 대하여 부과되는 다음의 국세 또는 지방세 중 저당권에 따라 담보된 채권에 우선하는 징수하는 것은 모두 몇 개인가? 필24

㉠ 종합부동산세
㉡ 취득세에 부가되는 지방교육세
㉢ 등록면허세
㉣ 부동산임대에 따른 종합소득세
㉤ 소방분에 대한 지역자원시설세

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

4. 다음은 부동산 관련 조세의 납세의무 확정에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? 필20

① 재산세는 원칙적으로 납세의무자가 과세표준과 세액을 지방자치단체에 신고하는 때에 확정되나 납세의무자의 과세표준 신고 및 납부가 없는 경우에는 지방자치단체가 과세표준과 세액을 결정하는 때에 확정된다.
② 등록면허세는 신고기한 내 신고를 하지 아니한 경우에는 과세표준과 세액을 지방자치단체가 결정하는 때 확정된다.
③ 소득세는 과세표준과 세액을 정부에 신고하는 때에 확정된다.
④ 종합부동산세는 원칙적으로 과세표준과 세액을 정부가 결정하는 때에 확정된다.
⑤ 취득세는 원칙적으로 납세의무자가 과세표준과 세액을 지방자치단체에 신고하는 때에 확정된다.

5. 지방세법상 취득세 과세표준에 대한 설명으로 틀린 것은? 필53

① 부동산을 유상승계 취득하는 경우 사실상의 취득가격을 과세표준으로 한다.
② 대물변제의 경우 대물변제액(대물변제액 외에 추가로 지급한 금액이 있는 경우에는 그 금액을 포함한다) 다만, 대물변제액이 시가인정액보다 적은 경우 취득당시가액은 시가인정액으로 한다.
③ 무상승계(상속은 제외) 취득의 경우에는 시가인정액을 취득세 과세표준으로 한다.
④ 교환으로 취득한 경우 교환을 원인으로 이전받는 부동산등의 시가표준액과 이전하는 부동산등의 시가표준액 중 높은 금액을 취득당시가액으로 한다.
⑤ 지방자치단체의 장은 특수관계인 간의 거래로 그 취득에 대한 조세부담을 부당하게 감소시키는 행위 또는 계산을 한 것으로 인정되는 경우에는 시가인정액(시가인정액을 알 수 없는 경우에는 시가표준액)을 취득당시가액으로 결정 할 수 있다.

6. 다음 중에서 부동산 취득에 관한 취득세의 세율로서 옳지 않은 것은? 필60

① 매매에 의한 나대지의 취득 : 1,000분의 40
② 개인이 증여로 농지 취득 : 1,000분의 35
③ 개수로 인한 면적증가 : 1,000분의 20
④ 매매로 1주택을 취득(6억원) : 1,000분의 10
⑤ 토지의 지목변경에 따른 가액 증가 : 1,000분의 20

7. 지방세법상 취득세에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 납세의무자가 신고기한까지 취득세를 시가인정액 또는 시가표준액으로 신고한 후 지방자치단체의 장이 세액을 경정하기 전 까지 그 시가인정액 또는 시가표준액을 수정신고한 경우에는 과소신고가산세와 납부지연가산세를 부과하지 아니한다. 필70

② 등기 등록관서의 장은 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 30일 이내에 납세지를 관할하는 시장 군수 구청장에게 통보하여야 한다.필69

③ 대한민국 정부기관의 취득에 대하여 과세하는 외국정부의 취득에 대해서는 취득세를 부과한다. 필47

④ 중과기준세율이란 표준세율에 가감하거나 세율의 특례적용기준이 되는 세율로서 1천분의 20을 말한다. 필61

⑤ 부동산의 취득은 민법 등 관계 법령에 따른 등기 등록을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 취득한 것으로 본다. 필41

8. 다음 중 취득세에 대한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. 건설자금이자의 경우 개인과 법인 모두 취득가격에 포함하지 아니한다. 필55

ㄴ. 부가가치세의 경우 취득가액에 포함하지 아니한다. 필55

ㄷ. 연부취득의 경우 연부금 총액을 기준으로 면세점을 판단한다. 필71

ㄹ. 취득세는 물건 소재지 관할 시장, 군수, 구청장이 과세권자이다. 필38

ㅁ. 산출세액이 50만원이하인 경우 면세점을 적용한다.필71

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

9. 부동산 등기의 등록에 대한 등록면허세의 과세표준과 세율에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 등록면허세의 세율을 부동산 등기에 따른 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다. 필79

② 가등기의 경우 등록면허세는 부동산가액 또는 채권금액의 1천분의 2의 세율을 적용한다. 필79

③ 임차권 설정 시 등록면허세는 월 임대차금액의 1천분의 2의 세율을 적용한다.

④ 저당권 설정 시 등록면허세는 채권금액의 1천분의 2의 세율을 적용한다.

⑤ 지역권 말소등기 시 등록면허세는 요역지가액의 1천분의 2의 세율을 적용한다.

10. 「지방세법상 재산세 납부에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 토지와 건축물의 경우 세 부담 상한은 100분의 150이다.필104

② 신탁재산의 위탁자가 재산세 등을 체납한 경우로서 그 위탁자의 다른 재산에 대하여 체납처분을 하여도 징수할 금액에 미치지 못할 때에는 해당 신탁재산(해당 신탁재산의 관리,처분,운용 또는 개발 등을 통하여 수탁자가 얻은 재산으로서 신탁법 제 27조에 따라 신탁재산에 속하는 재산을 포함한다)의 수탁자는 그 신탁재산으로써 위탁자의 재산세를 납부 할 의무가 있다. 필106

③ 주택에 대한 재산세(해당 연도에 부과할 세액이 20만원을 초과함)의 납기는 해당 연도에 부과·징수할 세액의 2분의 1은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지, 나머지 2분의 1은 9월 16일부터 9월 30일까지이다.필103

④ 시장 군수는 분할 납부신청을 받았을 때에는 이미 고지한 납세고지서를 납부기한 내에 납부하여야 할 납세고지서와 분할납부기한 내 납부할 납세고지서로 구분하여 수정 고지하여야 한다. 필105

⑤ 재산의 소유권의 변동 또는 과세대상 재산의 변동사유가 발생하였으나 과세기준일까지 그 등기 등록이 되지 아니한 재산의 공부상 소유자는 사유발생일로부터 15일 이내 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고하여야 한다. 필93

11. 재산세에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 토지에 대한 재산세는 납세의무자별로 한 장의 납세고지서로 발급하여야 한다. 필103

② 토지·건축물·주택의 경우 시가표준액에 공정시장가액비율을 곱한 금액을 재산세의 과세표준으로 한다. 필96

③ 분할납부를 하고자 하는 경우에는 납부기한 10일전까지 분할납부를 신청하여야 한다. 필105

④ 주택을 2인 이상이 공동으로 소유한 경우 당해 주택의 토지와 건물의 가액을 합산한 과세표준액에 세율을 적용한 후 산출세액을 지분별로 안분한다. 필98

⑤ 재산세는 납부하여야 할 재산세액(재산세 도시지역분은 제외)의 100분의 20의 지방교육세를 부가세로 부과한다.필104

12. 지방세법상 재산세에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 시장·군수는 과세대상의 누락으로 인하여 이미 부과한 재산세액을 변경하여야 할 사유가 발생한 때에는 이를 수시로 부과징수 할 수 있다. 필103

② 국가등이 소유권이전을 약정한 경우로서 그 재산을 취득하기 전에 미리 사용하는 경우에는 재산세를 부과하지 아니한다. 필104

③ 소방분에 대한 지역자원시설세의 납기와 재산세의 납기가 같을 때에는 재산세 납세고지서에 나란히 적어 고지 할 수 있다. 필103

④ 주택의 경우 시가표준액에 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액이 법령이 정하는 계산식에 따른 과세표준상한액보다 큰 경우에는 해당 주택의 과세표준은 과세표준상한액으로 한다. 필96

⑤ 재산세 과세대상 중 별도합산대상토지, 종합합산대상토지와 주택의 경우 초과누진세율을 적용한다. 필97

13. 「지방세법」상 재산세의 물납에 관한 설명으로 옳은 것은? 필105

① 지방자치단체의 장은 재산세의 납부세액이 1000만원을 초과하는 경우에는 납세의무자의 신청을 받아 해당 지방자치단체의 관할구역에 관계없이 부동산에 한하여 물납을 허가할 수 있다.

② 재산세를 물납하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 서류를 갖추어 그 납부기한까지 납세지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 신청하여야 한다.

③ 물납허가를 받은 부동산을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 물납하였을 때에는 납부기한 내에 납부한 것으로 본다.

④ 물납 신청 후 불허가 통지를 받은 경우에 해 당 시·군·구의 다른 부동산으로의 변경신청은 허용되지 않으며 금전으로만 납부하여야 한다.

⑤ 물납을 허가하는 부동산의 가액은 재산세 납부개시일 현재의 시가로 한다.

14. 거주자 甲은 2026년 5월 20일 거주자 乙로부터 국내 소재 상업용 건축물(오피스텔 아님)을 취득하고, 2026년 10월 31일 현재 소유하고 있다. 이 경우 2026년도분 甲의 재산세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 甲의 재산세 산출세액은 지방세법령에 따라 계산한 직전 연도 해당 재산에 대한 재산세액 상당액의 100분의 150에 해당하는 금액을 한도로 한다. 필104

② 甲의 재산세 과세표준과 세액을 지방자치단체에서 결정하면서 확정된다. 필83

③ 해당연도 부과할 재산세액이 20만원이하인 경우 7월 16일부터 7월 31일까지 한꺼번에 징수 할 수 있다.필103

④ 재산세 납부기간은 7월 16일부터 7월 31일까지이다.

⑤ 甲에게 부정행위가 없으며 특례제척기간에 해당하지 않는 경우, 원칙적으로 납세의무 성립일부터 5년이 지나면 재산세를 부과할 수 없다. 필22

15. 다음은 종합부동산세를 설명한 것이다. 틀린 것은?

① 종합부동산세는 주택에 대한 종합부동산세와 토지에 대한 종합부동산세 세액을 합한 금액을 그 세액으로 한다. 필112

② 1세대 1주택 부부 공동명의의 경우에도 9월 16일부터 9월 30일까지 1세대 1주택 단독명의로 신청할 수 있다.필114

③ 2주택을 소유한 경우로서 27/1,000의 세율이 적용되는 법인의 경우 공시가격 합한 금액에서 9억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액을 과세표준으로 한다. 필116

④ 종합부동산세의 납세의무자가 비거주자인 개인으로서 국내사업장이 없고 국내 원천소득이 발생하지 아니하는 1주택을 소유한 경우 그 주택 소재지를 납세지로 한다. 필121

⑤ 주택에 대한 종합부동산세 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합한 금액에서 9억원(법령이 정하는 1세대 1주택자는 12억원)을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다. 필116

16. 재산세와 종합부동산에 관한 설명으로 틀린 것은?필122

① 재산세와 종합부동산세의 과세기준일은 동일하다.
② 토지의 경우 재산세와 종합부동산세의 과세범위는 다르다.
③ 개인이 주택을 여러 채 보유한 경우 재산세는 주택별로 각각 과세하지만 종합부동산세의 경우 전국의 주택을 소유자별로 합산하여 과세한다.
④ 재산세의 경우 과세대상과 관계없이 납부기간이 동일하지만 종합부동산세의 경우 과세대상별로 각각 납부기간이 다르다.
⑤ 별도합산대상 토지의 경우 재산세는 시 군내 소재하는 별도합산대상 토지를 소유자별로 합산하여 과세하고 종합부동산세는 전국의 별도합산대상 토지를 소유자별로 합산하여 과세한다.

17. 「소득세법」상 소득세의 납세의무자와 과세소득의 범위 등에 대한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인가?필126

㉠ 거주자란 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인을 말하며, 비거주자란 거주자가 아닌 개인을 말한다.
㉡ 거주자가 국내에 3년 이상 주소를 둔 경우 국외자산 양도 시 양도소득세 납세의무가 있다.
㉢ 비거주자는 국외에 있는 건물의 양도로 인하여 발생하는 소득에 대하여 양도소득세 납세의무가 있다.
㉣ 거주자의 소득세 납세지는 부동산 소재지로 한다.
㉤ 비거주자의 소득세 납세지는 국내사업장의 소재지로 한다. 국내 사업장이 없는 경우에는 국내원천소득이 발생하는 장소로 한다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

18. 소득세법상 거주자 甲이 2020년 1월 20일에 취득한 건물(취득가액 3억 원)을 甲의 배우자 乙에게 2024년 3월 5일자로 증여(해당 건물의 시가 5억 원)한 후, 乙이 2026년 10월 31일에 해당 건물의 甲·乙의 특수관계인이 아닌 丙에게 8억 원에 매도하였다. 해당 건물의 양도소득세에 관한 설명으로 옳은 것은? 필159

① 양도소득세 납세의무자는 甲이다.
② 양도소득금액 계산 시 장기보유특별공제가 적용된다.
③ 양도차익 계산 시 양도가액에서 공제할 취득가액은 5억 원이다.
④ 乙이 납부한 증여세는 양도소득세 납부세액 계산 시 세액공제 된다.
⑤ 양도소득세에 대해 甲과 乙이 연대하여 납세의무를 진다.

19. 소득세법상 양도에 해당하는 것은?(단 거주자의 국내 자산으로 가정함) 필137

① 도시개발법이나 그 밖의 법률에 따른 환지처분으로 지목이 변경되는 경우
② 부담 부 증여(배우자 직계존비속이 아님)시 그 증여가액 중 채무액에 해당하는 부분을 제외한 부분
③ 매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 소유권이 환원되는 경우
④ 소득세법 시행령 제151조 제1항에 따른 양도담보계약을 체결한 후 채무불이행으로 인하여 당해 자산을 변제에 충당하는 경우
⑤ 본인 소유 자산을 경매로 인하여 본인이 재 취득한 경우

20. 다음 중 양도소득세의 양도차익 계산에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? 필148

① 취득시 매입한 국민주택채권을 만기전에 매각하는 경우 매각차손은 매매상대방과 관계없이 전액 필요경비에 포함한다.
② 당사자 약정에 의한 대금지급방법에 따라 취득원가에 이자상당액을 가산하여 거래가액을 확정하는 경우에는 해당 이자상당액은 취득가액에 포함한다.
③ 양도차익을 계산함에 있어서 양도가액을 실지거래가액(매매사례가액, 감정가액 포함)에 의하는 때에는 취득가액도 실지거래가액(매매사례가액, 감정가액,환산취득가액 포함)에 의하고, 양도가액을 기준시가에 의하는 때에는 취득가액도 기준시가에 의하여야 한다.
④ 취득가액을 추계조사 결정 경정을 하는 경우 자본적 지출액과 양도비 대신 필요경비개산공제를 적용한다.
⑤ 자본적 지출액은 그 지출에 관한 증명서류를 수취 보관하지 아니한 경우에도 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우 양도차익 계산시 양도가액에서 공제할 수 있다.

21. 소득세법상 거주자의 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단,국내 소재 부동산을 양도한 경우임)

① 양도소득 과세표준은 종합소득 및 퇴직소득에 대한 과세표준과 구분하여 계산한다. 필126

② 양도소득세 과세대상인 국내 소재의 등기된 토지와 건물을 같은 연도 중에 양도시기를 달리하여 양도한 경우에도 양도소득기본공제는 연 250만원을 공제한다.필157

③ 예정신고 납부를 할 때 납부할 세액은 양도차익에서 장기보유특별공제와 양도소득기본공제를 한 금액에 해당 양도소득세 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 산출세액으로 한다. 필148

④ 수도권 주거지역 내 비과세 요건을 충족한 1주택을 양도하는 경우 부속토지는 주택 정착면적의 5배까지를 부속토지로 본다. 필172

⑤ 거주자가 건물을 신축하고 신축한 건물을 5년 이내 양도하는 경우로서 환산취득가액을 그 취득가액으로 하는 경우 해당 건물 환산취득가액의 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 더한다. 필166

22. 다음은 부담부증여에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?필137

㉠ 甲이 乙에게 증여함
㉡ 증여재산 가액: 5억원
㉢ 채무인수액: 2억원
㉣ 취득가액: 1억원

① 甲은 2억원에 대하여 양도소득세 납세의무가 있다.

② 甲의 양도소득세 계산시 취득가액은 4,000만원이다.

③ 甲의 경우 양도일이 속한 달의 말일부터 2개월 이내 양도소득세 예정신고를 하여야 한다.

④ 乙은 취득일이 속한 달의 말일부터 3개월 이내에 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.

⑤ 甲과 乙이 배우자 직계존비속인 경우 乙은 5억에 대하여 증여세 납세의무가 있다.

23. 다음은 양도소득세 신고 및 납부에 관한 내용이다. 틀린 것은? 필165

① 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지를 토지거래계약 허가를 받은 후 대금을 청산 한 경우에는 그 허가일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 예정신고를 하여야 한다.

② 예정신고 납부를 하는 경우 수시부과 세액이 있는 경우에는 이를 공제하고 납부한다.

③ 예정신고기한 내에 예정신고 납부를 한 경우에는 확정신고를 하지 아니할 수 있다.

④ 거주자가 양도소득세 확정신고에 의해 납부할 세액이 1500만원인 경우 최대 500만원까지 분할 납부 할 수 있다.

⑤ 예정신고와 관련하여 가산세를 적용 받는 경우에는 확정신고와 관련된 가산세를 적용하지 아니한다.

24. 1세대 1주택 양도소득세 비과세에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 부부가 각각 별도로 세대를 구성하는 경우에도 동일한 세대로 본다. 필173

② 법원의 결정에 의하여 양도 당시 취득에 관한 등기가 불가능한 미등기 주택은 양도소득세 비과세가 배제되는 미등기 양도자산에 해당하지 않는다. 필170

③ 국내에 1주택을 보유하고 있는 1세대가 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우 출국일부터 2년 이내 해당 주택을 양도하는 경우 비과세 된다. 필176

④ 지적재조사에 관한 특별법 제18조에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 감소되어 같은 법 제20조에 따라 지급받는 조정금은 비과세 된다. 필172

⑤ 건축법 시행령 별표1에 의한 다가구주택을 구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매단위로 양도하는 경우 그 각각을 하나의 주택으로 본다. 필174

25. 다음은 국외자산 양도에 대한 설명이다. 틀린 것은?필180

① 국외자산 양도시에도 소득별로 각각 연 250만의 양도소득기본공제 적용이 가능하다.

② 국외에서 외화를 차입하여 토지를 취득한 경우 환율변동으로 인하여 외화차입금으로부터 발생한 환차익은 양도소득 범위에서 제외한다.

③ 국외자산 양도시에도 토지를 3년이상 보유하고 양도한 경우 장기보유특별공제가 가능하다

④ 국외자산 양도시 납세의무자는 국내에 5년 이상 계속해서 주소가 있거나 거소를 둔자를 말한다

⑤ 양도차익을 계산함에 있어서 양도가액 및 필요경비를 수령하거나 지출한 날 현재의 외국환 거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율에 의하여 계산한다.

이혁 교수님 세법 단모 5회 - 26.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	⑤	②	①	④	③	②	②	⑤	⑤
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	③	③	④	②	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	⑤	③					